

1519003-13.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... nas mensagens. Durante as investigações, verificou que Vando falava muito sobre tráfico de drogas, mas nada sobre roubos.

Informou que passou a monitorar o Paulo Henrique, interceptando suas conversas e, a partir daí conseguiram identificar parte da quadrilha, seus comparsas, pois ele era bem atuante em diversos roubos. Ao ouvir todas as ligações, começou a identificar todos os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519003-13.2020.8.26.0050 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519003-13.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2188541/2020 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 8398494 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2188541 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

KAIQUE RODRIGUES SOUZA, VANDO DA COSTA CARVALHO, RAFAEL MACEDO DA SILVA LOMBAS, THIAGO FONSECA PEREIRA DA SILVA, LEANDRO SILVA PONTES, PAULO HENRIQUE NOVAIS DE OLIVEIRA, PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA, JEFFERSON FELIPE GOMES DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, CAYO ALEXANDRE DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS, LEONARDO ALVES SKAVINSKI, RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LUCAS SANTOS DA SILVA, PAULO RICARDO NOVAIS DE OLIVEIRA e RAFAEL FERREIRA PINTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Já PAULO RICARDO NOVAIS DE OLIVEIRA foi denunciado também como incurso no artigo 157, §3º, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e VANDO DA COSTA CARVALHO também foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, II, c.c. artigo 14, II, e artigo 29,

“caput”, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em data, hora e local ignorados, porém, certamente, até novembro de 2020, nesta Cidade e comarca da Capital, os réus, associaram-se, com emprego de armas, para o fim específico de cometer crimes, notadamente delitos de roubo.

Consta, ainda, que, no dia 30 de julho de 2020, por volta das 10h35min, na Alameda dos Nhambiquaras, n. 340, Moema, nesta Cidade e comarca de São Paulo, os réus PAULO RICARDO NOVAIS DE OLIVEIRA e VANDO DA COSTA CARVALHO, em concurso e unidade de desígnios entre si, e também com outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) relógio da marca Breitling, avaliado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 09 e avaliação de fl. 10, pertencente à vítima Sérgio de Carvalho Gegers, e, inviabilizada a subtração, visando a assegurar a impunidade do crime, mediante violência consistente na realização de disparos de arma de fogo na direção da vítima, tentou matá-la, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida às fls. 660/665.

O réu Kaique foi citado e apresentou Defesa Prévia às fls. 719/741. O réu Leonardo Alves Skavinski, citado, apresentou Defesa Prévia às fls. 744/745. Rafael Ferreira Pinto apresentou Resposta à Acusação às fls. 813/819. Vando da Costa Carvalho apresentou Defesa Prévia às fls. 853/869.

Os réus Paulo Henrique Novais de Oliveira, Thiago Fonseca Pereira da Silva, Patrick Wilker dos Santos Silva, Bruno Henrique Oliveira dos Santos e Rafael Macedo Lombas apresentaram Resposta à Acusação às fls. 893/894.

Lucas Santos da Silva apresentou Resposta à Acusação às fls. 1066/1070, e Ronaldo Conceição dos Santos às fls. 1071/1076. Jeferson Felipe Gomes dos Santos apresentou sua Defesa Prévia às fls. 1095/1100 e Cayo Alexandre da Silva às fls. 1113/1118. Leandro Silva Pontes apresentou Resposta à Acusação através de defensor dativo às fls. 1296.

O recebimento da denúncia foi mantido.

Sobreveio pedido de informação de Habeas Corpus, além de pedidos de relaxamento de prisão preventiva, o que foi negado pelo juízo.

O réu Kaique postulou a aplicação do artigo 28-A do CPP, o que foi recusado pelo Ministério Público (fls. 1240/1252).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas uma das vítimas e as testemunhas de acusação.

Pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa dos réus RAFAEL MACEDO DA SILVA LOMBAS (fls. 1349/1367), bem como dos réus PAULO HENRIQUE NOVAIS DE OLIVEIRA, THIAGO FONSECA PEREIRA DA SILVA, PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA e BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 1368/1372), KAIQUE RODRIGUES SOUZA (fls. 1389/1390) e LEONARDO ALVES SKAVINSKI (fls. 1393/1394) foram indeferidos pelo juízo.

Em audiência em continuidade, foi determinado o desmembramento do feito com relação aos réus PAULO RICARDO NOVAIS e RAFAEL SANTOS, tendo em vista que não foram citados. Ainda, foi feita a oitiva de outra vítima, e das testemunhas de defesa.

Ato contínuo, os réus foram interrogados.

Decisão de fls. 1436/1437 revogou a prisão preventiva dos réus s CAYO ALEXANDRE SA SILVA, KAIQUE RODRIGUES SOUZA, VANDO DA COSTA CARVALHO e LEONARDO ALVEZ SKAVINSKI, com aplicação de medidas cautelares.

O Ministério Público apresentou Alegações Finais às fls. 1771/1795, pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Teceu comentários acerca da dosimetria da pena e regime de cumprimento.

Os réus Paulo Henrique Novais de Oliveira, Thiago Fonseca Pereira da Silva, Patrick Wilker dos Santos Silva e Bruno Oliveira dos Santos apresentaram Alegações Finais às fls. 1802/1809, alegando preliminarmente, a inépcia da denúncia, e requerendo a absolvição dos réus, diante de provas da autoria e materialidade.

Cayo Alexandre da Silva apresentou Memoriais às fls. 1813/1826, Lucas Santos da Silva às fls. 1827/1843, Ronaldo Conceição dos Santos às fls. 1847/1862, Jefferson Felipe Gomes dos Santos às fls. 1863/1878, pugnando pela improcedência da ação,

fazendo pedidos subsidiários.

Leonardo Alves Skavinski apresentou Memoriais às fls. 1844/1845, alegando a inépcia da denúncia, requerendo sua absolvição.

O réu Rafael Macedo da Silva Lombas apresentou Memoriais às fls. 1880/1925 requerendo a improcedência da ação e o réu Leandro da Silva Pontes às fls. 1926/1936, através da Defensoria Pública, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, Rafael Ferreira Pinto (fls. 1937/1943), Vando da Costa Carvalho (fls. 1944/1959) e Kaique Rodrigues de Souza (fls. 1962/1969), requereram em sede de Alegações Finais a improcedência da ação, tecendo pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Antes de adentrar ao mérito da ação, cumpre analisar a preliminar arguida em Alegações Finais por alguns dos réus, no tocante à inépcia da denúncia.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a mesma preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com todas as suas circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da imputação delitiva dos réus, assegurando plenamente o direito de defesa.

Além do mais, é suficientemente esclarecedora e indica que os réus, em tese, praticaram os delitos lá descritos.

Superada esta questão, passo à análise do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/09 e 06/12, Interceptação Telefônica de fls. 49/91 e Relatório Final de Investigação de fls. 154/277, 286/300, além das demais provas produzidas nos autos.

Com relação à autoria, não restou devidamente comprovado que todos os réus integrassem a associação criminosa, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Senão vejamos.

Sérgio De Carvalho Gegers, uma das vítimas, alegou que conseguiu reconhecer os réus na Delegacia, quem o roubou, a pessoa que estava apoiando o roubador; efetuou o reconhecimento sem a menor sombra de dúvidas. Disse que no dia dos fatos estava trafegando pelo local, e quando parou no semáforo o indivíduo chegou com a arma em punho, exigindo o relógio. Levantou o braço devagar, entregou o relógio, e nesse momento o criminoso efetuou um disparo, mas o tambor rodou e o projétil não saiu. Contou, ainda, que o réu tentou consertar, arrumar a arma, e o mandou sair do carro. Achou que o réu atiraria novamente, e por esta razão engatou a marcha ré e o atropelou. O réu correu e continuou atirando. Posteriormente, foi atrás das câmeras de segurança de um prédio no local e conseguiu visualizar que o réu atirou outras vezes, ele estava em frente ao prédio. Contou que acionou a polícia militar, mas neste momento apareceram três motos da ROCAM, e contou sobre o ocorrido.

Por fim, disse que um comparsa que dava apoio esperou um pouco o que o abordou, indo embora depois. A moto ficou embaixo do carro, junto com o celular do réu, o capacete e o relógio roubado. O reconhecimento na Delegacia foi feito no mesmo dia por imagens de vídeo. Esta pessoa foi presa no estado do Rio de Janeiro posteriormente. Quando a quadrilha foi presa, efetuou ao reconhecimento do comparsa que estava dando apoio. Disse que forneceu todas estas informações à Polícia Militar.

Murilo Fonseca Roque, Delegado de Polícia, disse em seu depoimento que a investigação começou com essa tentativa de latrocínio. A vítima teria relatado que tentaram roubar seu relógio, e deu ré com seu carro, atropelando o roubador, que teria ainda efetuado outros disparos contra a vítima. Na fuga, após o atropelamento, o criminoso deixou o relógio da vítima, e seu celular. Com a apreensão deste aparelho celular a investigação começou, através da interceptação telefônica, e foi possível identificar os outros réus. Disse ainda que no final da investigação conseguiram identificar toda a quadrilha. Contou que Jefferson estava em várias ações criminosas captadas, não participava do arrebatamento da vítima,

ele ficava coordenando a ação delituosa. Não havia um líder da quadrilha, mas em cada ação havia um réu que coordenava a ação, especificamente.

Sobre o caso da vítima Sérgio, ela teria reconhecido o Paulo e o Vando como os criminosos que o abordaram. Contou que o caso da vítima Wilson só não se concretizou pois os policiais que faziam a interceptação telefônica conseguiram verificar que o roubo estava na iminência de ocorrer e conseguiram encontrar a vítima. Os policiais chegaram a interceptar os bandidos, mas como se fosse uma abordagem de rotina, de modo que não desconfiaram da investigação e acharam que a vítima teria sido escoltada pelos policiais. Indicou ainda que durante a interceptação notou que alguns funcionários de estabelecimentos forneciam informações à quadrilha, sobre os clientes que estavam com relógios de alto valor. Portanto, algumas vezes tinham informações privilegiadas, em outras iam "caçando", no trânsito, vítimas em potencial.

Também consignou que o grupo tinha por volta de 10 a 15 pessoas que moram na mesma região; se reuniam aleatoriamente, mas mantendo os membros, não havia uma ordem concreta na realização dos roubos. Não havia um líder específico, mas todos agiam; cada crime eram pessoas diferentes, mas todos estavam juntos. Em cada ação tinham cerca de 05 indivíduos, e nem sempre eram os mesmos em cada roubo. Os réus tinham um grande conhecimento sobre os relógios. Existem mais inquéritos instaurados sobre o mesmo assunto, envolvendo alguns dos réus. Foi através dos investigadores que conseguiram identificar a titularidade do celular, além de algumas imagens capturadas no dia de alguns roubos.

Por fim, relatou que o relatório foi realizado com base nas informações trazidas e obtidas pelos investigadores, eles sim que conseguiram realizar a correta identificação e qualificação dos réus.

Pedro Ernesto Banholzer Macedo, policial civil, contou em depoimento que acompanhou toda a investigação que se iniciou com o roubo da vítima Sérgio. Ele derrubou o roubo da moto e deu marcha ré com seu carro. O ladrão teria tentado atirar na vítima, mas não acertou e acabou fugindo, deixando a moto, o capacete, o celular e o relógio que havia acabado de roubar. A partir daí começaram as investigações, com a quebra do sigilo telefônico. Assim, conseguiram identificar a pessoa que tentou roubar Sérgio, bem como a pessoa que deu guarida à ação. Após, foram localizando e identificando várias pessoas, chegando a monitorar vários roubos. O celular apreendido tinha dados dos outros integrantes dos roubos. Chegou a pessoa do Kaique através das investigações, e teria emprestado um veículo para prática do roubo, este veículo era alugado. E um comparsa entrou em contato telefônico com ele, contando da ocorrência do roubo, de modo a demonstrar que o réu sabia o que era feito com o veículo alugado, que era utilizado para a prática dos roubos. Realizou cerca de cinco interceptações, em um período de dois meses. O Kaique seria o "laranja", que alugou o carro.

Sobre o réu Vando, disse que nas interceptações um tal de "Vandinho", entra em contato relatando a ocorrência do roubo. Essa linha de celular tinha um cadastro fraudulento, não sendo possível sua identificação. Através das outras conversas conseguiram localizar o réu Vando nas redes sociais, com fotografia, sendo possível sua qualificação. O Vando era responsável pela execução dos crimes. Chegou a falar com o Vando e ele negou a prática do crime. As interceptações sobre o Vando nada dizia sobre a ocorrência do roubo de relógios, e em conversas com Vando este teria dito que outra pessoa de alcunha "Vandinho" que teria cometido o crime, e que seria parecido com ele.

Com relação ao réu Rafael Macedo Silva, disse que logo na primeira leva de interceptações identificou alguns telefones de prováveis membros da quadrilha, e logo de início tiveram notícia da ocorrência do roubo de um relógio rolex, na região dos Jardins. Relatou que um dos usuários da linha telefônica, que teria feito a abordagem, seria o Rafael Silva.

Sobre os réus, disse que Thiago Fonseca seria outro interlocutor que falou durante os roubos observados e que Paulo Henrique seria irmão do Paulo Ricardo, que participou do roubo da vítima Sérgio, e foi identificado pela foto do whatsapp, que enviou ao IRGD. Com a identificação facial foi encaminhada a qualificação dos réus à polícia. Sobre Patrick, disse que integrava a quadrilha, pois apareceu na

investigação através das interceptações. Aparentemente, disse que Jeferson era o líder, comandava a ação, mas não participava dos roubos; ele comandava pelo rádio, passava as coordenadas para a pessoa que iria efetuar o roubo, indicando até o momento em que o ladrão que deveria abordar a vítima e o que deveria falar a vítima.

Disse que o réu Bruno Henrique também foi citado na interceptação. Informou que a quadrilha foi fazer um roubo, mas algo deu errado, e precisaram se esconder em uma favela, escondendo a arma com uma pessoa, que teria usado esta mesma arma em uma briga na região, situação que foi levada ao conhecimento de pessoas responsáveis pelo crime organizado na região e um dos réus teria que "se explicar" sobre este fato.

Com relação ao réu Cayo Alexandre, este teria efetuado um roubo, a mando de Jeferson de um veículo Mercedes GLA. Sobre o Leonardo, apareceu em algumas ligações, dando informações privilegiadas sobre a vítima, que estaria portando um relógio de alto valor, um vereador, além de ter emprestado uma moto para os ladrões utilizarem em um roubo. Dava para entender que ele também participaria, mesmo sem ligá-lo a nenhum crime específico. Não se recorda a exata função de Ronaldo na quadrilha nem de Lucas. Rafael Lombas também participava dos roubos, aparecendo muito nas interceptações. Rafael Ferreira não se recorda da ação na quadrilha. Alegou ainda que acredita que não havia um líder em um sentido "rígido", mas havia alguns réus que mandavam mais, porém não era um sistema hierarquizado, existiam funções diferentes no roubo. Algumas ocasiões os réus tinham algo certo, estudando o caso antes, e outras situações surgiam. O Jeferson era especializado nisso. Iam para regiões com circulação de pessoas de alto poder aquisitivo, geralmente deixavam um casal no carro, andando, Jeferson ficava circulando a pé pelo local, bem-vestido, olhando e observando quem tinham um relógio, e, quando identificavam alguma vítima em potencial, Jeferson ia lá e olhava, e passava a orientar os demais réus. Jeferson demonstrava ser um bom conhecedor de relógios caros. Quando identificavam, faziam todo o trabalho de campana.

Explicou que a dinâmica funcionava em geral com dois carros e uma moto, as vezes variava, mas tinham "uma noção 360 graus do ambiente", circulavam até encontrar uma vítima em potencial, iam seguindo de longe e alertando a pessoa que efetuariaria o roubo. Um dos carros era para fazer a prospecção, outro para guardar a arma, e no momento da abordagem, passam a arma para quem vai fazer o assalto, e, após o crime, o ladrão já passa a arma, o bem e se evadiam rapidamente.

Na tentativa de roubo da vítima Wilson, que conseguiram evitar, a vítima não acreditou inicialmente que seria roubada, até achou que os investigadores é que eram ladrões. Disse que chegou a ver os roubadores na localidade, uma desconfiança, na verdade, não sabia quem iria abordar a vítima. Chegou a aproximar da vítima de maneira a não chamar a atenção da quadrilha e explicou a situação para vítima, informando que seria vítima de um roubo. Nesse momento, chegou a visualizar o casal que estava fazendo a guarida da arma, e chegou a abordá-los, e a ação com isso foi cancelada. O casal que estava no carro era o Lucas, mas não tem certeza e a moça era supostamente sua namorada. Não se recorda quais os réus estariam em campo nesta ação.

Sobre o réu Leandro, disse que participava dos roubos e foi autor de uma tentativa de roubo a um policial civil, que foi baleado ao tentar reagir. Há conversas dele com a mãe dele falando da tentativa de latrocínio, é um caso anterior aos investigados. Não sabe dizer se foi realizada perícia para verificação da voz dos réus.

Com relação ao Rafael Lombas estava no mesmo carro que Jeferson, dando apoio à ação. Nas interceptações, aparece falando com o Jeferson trocando de telefone com Jeferson para falar com os outros réus.

Pelas interceptações, verificou que os réus interagiam com frequência para a prática de crimes, mas que nem todos tinham ciência de todos os crimes ou participavam juntos dos crimes, mas praticavam roubos de forma reiterada.

A testemunha continuou contando que os réus usavam carros e motocicletas para a prática dos assaltos. O réu Ronaldo apareceu pouco na interceptação, mas tem ligações dele informando que estaria indo ao local. Nesse caso alguém não queria

que ele participasse, mas estava escalado para este roubo. Disse que o réu Cayo estava em ligação, visto na interceptação, momentos antes de irem para um roubo. Visualizou o Jeferson ao lado de fora, ele que analisava a vítima e chegou a vê-lo caminhando no dia da tentativa do crime contra a vítima Wilson. Jeferson comandava as ações, estava muito presente nas interceptações telefônicas. Jeferson chegava a brigar com um dos rapazes que queria desistir da empreitada. Ele comandava a ação nos mínimos detalhes.

Continuou dizendo que Patrick aparecia diversas vezes nas interceptações, em diversos diálogos, falando do planejamento do roubo. Ele já era procurado por outro crime. Aparentemente o celular estava em nome da mãe do Patrick. O réu Bruno não teria aparecido muito nas ligações, mas aparece que comprou uma arma, para "fazer umas fitas". Já Thiago teria participado de alguns dos crimes, apareceu nas interceptações. Continuou dizendo que Paulo Henrique era irmão de Paulo Ricardo, e depois da prisão do irmão, que praticou o primeiro caso investigado, as fotos localizadas no whatsapp eram dos irmãos, dos dois, e na pesquisa do IRGD verificou que eram irmãos, e por conta disto, passaram a monitorá-los. A organização conversava muito.

O réu Kaique teria alugado um carro, emprestou para a quadrilha, tinha ciência disto. O carro que alugou para realização do crime foi envolvido em um acidente, a quadrilha comunicou o fato, e parece não ter ficado surpreso. Ele teria dito que locou o carro para ir à praia com a namorada, e depois emprestou para os amigos, passearem. Era só um "laranja".

José Erivaldo Souza do Nascimento Ramos, policial militar, disse em juízo que chegou uma ocorrência de rubo a um motorista de um veículo, onde foi roubado um relógio. Chegando ao local, contou que a vítima passou as características do roubador e as equipes de apoio ficaram patrulhando a região para localizá-lo. A vítima passou a característica de apenas um indivíduo. A vítima teria informado que o ladrão que praticou o roubo estava com uma motocicleta e armado. Quando o semáforo abriu, a vítima notou que o roubador ainda continuava atrás de seu carro, e por isso deu marcha ré, batendo na moto, derrubando o ladrão, que saiu correndo, deixando no local a moto, o relógio roubado, um capacete e um celular. Contou que não chegou a manusear o celular. Disse ainda que no dia dos fatos, tentou levantar imagens de segurança da localidade, mas sem sucesso. A vítima também comentou que o ladrão chegou a efetuar disparos de arma de fogo, mas não se recorda se a vítima disse sobre a existência de outra pessoa no local.

Rafael Anversa Oliveira, investigador de polícia, disse que as interceptações começaram a partir da investigação da tentativa de latrocínio. A região onde trabalhava tinha uma alta incidência de roubo de relógios. A tentativa de latrocínio foi o roubo de um relógio Rolex, onde a vítima foi abordada no trânsito, por uma motocicleta, o roubador estava armado e exigiu seu relógio, e ainda sim efetuou um disparo, não acertando-a. A vítima acelerou contra o criminoso, que caiu ao chão e fugiu, mas ainda atirou novamente. O criminoso deixou a moto, o relógio e um celular. A partir do celular começaram a investigação, e com autorização judicial acessou as informações do aparelho. Contou que de início chamou sua atenção a fotografia do usuário no aplicativo de conversa, além de diversas mensagens, de várias pessoas, chamando-o de "Vandinho". Nas imagens de segurança obtidas da cena do crime, observou que havia outra pessoa dando cobertura ao ladrão, que foge quando o assalto deu errado. As fotos encontradas no celular eram semelhantes às imagens da câmera de segurança no dia do crime.

Contou que enviou as imagens, com o rosto das pessoas para o IRGD, que procedeu à identificação facial, chegando na identificação de Paulo Ricardo e Paulo Henrique, que eram irmãos. O Paulo Ricardo foi reconhecido pela vítima Sérgio como o ladrão que o abordou. Ambos possuíam passagens criminais por roubos de relógio.

Sobre o Vando, disse que também foi reconhecido pela vítima como o cara que estava dando apoio no dia do crime. Era o rapaz que era chamado de "Vandinho" nas mensagens. Durante as investigações, verificou que Vando falava muito sobre tráfico de drogas, mas nada sobre roubos.

Informou que passou a monitorar o Paulo Henrique, interceptando suas conversas e, a partir daí conseguiram identificar parte da quadrilha, seus comparsas, pois ele era

bem atuante em diversos roubos. Ao ouvir todas as ligações, começou a identificar todos os integrantes da quadrilha e como agiam.

Havia roubos em que a quadrilha participava com veículos e motocicletas, sempre bem orientados sobre o que fazer e como abordar, no momento certo. As ações eram devidamente coordenadas, pelo telefone, iam falando no viva-voz para os roubadores que iam subtrair os bens.

Disse que através das intercepções, verificou que os telefones, alguns deles estavam em nome de alguns dos réus, por exemplo o do réu Paulo Henrique. Foi realizada uma verificação dos nomes e titularidades de celulares. Verificou também, através das pesquisas e confronto de dados, que os ladrões ficavam sempre na mesma região do Itaim.

Sobre o caso da vítima Wilson, que não chegou a ser roubada, disse que estava em casa, e recebeu uma ligação onde informava que os réus iriam efetuar um roubo e que já teriam uma vítima em potencial. Verificou, através da antena de celular a região onde os réus estariam, entrou em contato com seu parceiro e foram para o local.

Contou que, pela intercepção, entendeu que quem estava na ligação era o Jeferson e o Rafael Lombas. Ronaldo também aparecia na ligação. Os réus estariam monitorando duas vítimas em potencial, uma moça e o Sr. Wilson.

A testemunha disse que circulou pelo local e chegou a ver quem possivelmente era o roubador, verificaram também um motoqueiro na região. Pelos áudios, entendeu que estavam em sete pessoas nesta ação, um motoqueiro, mais duas pessoas em um carro, de campana, além de outras 4 pessoas em outro veículo, inclusive Jeferson, uma situação delicada para apenas dois policiais. Jeferson estava decidido a roubar o relógio de Wilson. Jeferson estava muito bem arrumado, passando despercebido, ao telefone, olhando diretamente para o restaurante onde estava a vítima, indicando que seria o momento de agir.

Em conversas com o Delegado, este solicitou que evitassem o roubo, sem causar nenhum conflito no local. Por isso, contou que entrou em contato com a vítima, se apresentou como policial, pedindo para que ela voltasse ao restaurante explicando a situação. A vítima entrou em seu carro, blindado.

Um dos carros estava Lucas e uma moça, passou pelo carro e verificou que havia um celular no painel, no "viva-voz". Contou então que sacou sua arma e abordou o casal, questionando o que faziam no local. Fez isso para preservar a investigação, pois sabia que seria impossível de prender toda a quadrilha naquele momento, seria prematuro e perigoso. Disse que o casal saiu e seu parceiro continuou ouvindo as conversas, onde o casal falava ao bando que haviam sido abordados e não conseguiriam realizar o assalto.

Os réus chegaram a verificar que os policiais estavam no carro, oportunidade em que saíram e foram embora.

Comentou sobre um outro roubo ocorrido em uma farmácia, onde estavam procurando um vereador, onde também fizeram a intercepção das ligações envolvendo a quadrilha. Rafael dos Santos (Autos desmembrados) também foi interceptado comentando sobre um roubo, até comentando onde estacionar o carro, por conta de câmera de segurança. O telefone estava em seu nome. Falou sobre o roubo, relógio e afins.

KAIQUE foi localizado após a batida do carro que tinha alugado. Ele estava ciente do fim ilícito, apesar de não ter participado. CAYO e BRUNO, tiveram ligações no dia de um dos roubos. LEANDRO participou do roubo da farmácia e de um em que o policial foi baleado, talvez também do Audi. THIAGO participou do roubo da farmácia. Em cada crime eram pessoas diferentes.

Disse que os réus se organizavam conforme a disponibilidade de cada um deles. Todos tinham conhecimento e participação do crime.

O réu PATRICK disse que era do PCC. Encontraram diversos relógios em buscas. Quando eram réplicas de relógios, ficavam com eles. Os verdadeiros, eles vendiam.

Sobre os réus, continuou dizendo que JEFFERSON não realizava a abordagem, mas participava, inclusive ia no local, era o mais articulado da quadrilha. KAIQUE apenas alugou esse carro. PAULO HENRIQUE sempre estava na casa de KAIQUE, de acordo com a localização dos celulares deles. RAFAEL FERREIRA PINTO estava envolvido no roubo da farmácia, realizado após desistência do roubo de um vereador. Seria, inclusive, um receptador. Na intercepção RAFAEL só estava envolvido nos crimes

deste dia. Não conferem as linhas apenas pela titularidade, mas também pelos vínculos dos contatos, como familiares, por exemplo, conversas com mães, irmãs, e através do vínculo chegam ao réu. Fazem várias pesquisas para identificar um alvo. LEANDRO apareceu de forma recorrente na interceptação, nos roubos do Audi e da farmácia.

Não havia hierarquia, parecia apenas que JEFFERSON era o líder, pois era mais experiente, mas não mandava nos outros acusados. Eles se associavam para cometer crimes. Era uma associação estável, pois eles se conheciam e se contatavam para realizar os roubos, e viam a disponibilidade de cada um. Os roubos precisavam de vários membros. Acredita que todos eram acionados para decidir o roubo. Eles provavelmente também se contatavam por outros meios de comunicação. KAIQUE tinha ciência dos crimes, pois os outros integrantes o falaram que o veículo que ele locou se envolveu em acidente após eles "fazerem relógios" e ele sequer se espantou com tal fato. Não se recordou dos detalhes. PATRICK foi mencionado em alguns roubos. Acha que eram integrantes de um mesmo grupo. LUCAS foi ouvido apenas no roubo do restaurante (vítima Wilson). Viu o LUCAS no local. RONALDO estava na primeira ligação, falando da ferramenta, e quando falaram com os acusados eles informaram que RONALDO ia participar do roubo, mas acabaram o excluindo. Não acharam armas pelo que se lembra.

A vítima WILSON ANASTÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contou que no dia dos fatos estava em um restaurante, saindo, quando foi abordado por dois investigadores, que contaram que ele estava prestes a ser roubado. Os policiais chegaram a mostrar as conversas dos indivíduos, que estariam em um carro na frente do estabelecimento, e outro em uma moto. Contou que conseguiu ir para casa em segurança. No dia estava com um relógio Rolex. Os policiais estavam acompanhando uma linha grampeada e souberam que seria roubado. Contou que visualizou uma fotografia e reconheceu uma das pessoas que estava na frente do restaurante no dia dos fatos, mas não se recorda se estava na moto ou no carro. Essas pessoas estavam na imediação do restaurante. Na verdade, reconheceu dois por foto.

Nádia Ferreira Aluz Santos, testemunha de defesa do réu Kaique, disse que no dia dos fatos as investigações correram em alguns inquéritos, com vítimas vinculadas a mesma associação criminosa. No dia da operação, foi a responsável pela divisão de tarefas e lavratura dos Boletins de Ocorrência e colheita de interrogatórios. Efetuiu a oitiva de Kaique, mas não se recorda do teor do interrogatório.

Lucy Mary Suzart Matos, testemunha de defesa do réu Jeferson, disse que tomou conhecimento da prisão de Jeferson quando estava em casa e o irmão dele ligou contando do fato. Tem noção superficial dos fatos narrados neste processo. No final de outubro e no começo de novembro estava com o réu no Rio de Janeiro, em férias. No dia seguinte, começo de novembro, iria para a cidade de Itanhaém. Estava com problemas no celular, e entregou para Jeferson, pois iria comprar outro, e Jeferson mandou seu celular pro conserto. Disse que foram viajar e ficaram cerca de 1 semana no litoral. Conhece Jeferson há 06 anos. Já foi namorada do réu.

Ednaldo Eloi da Silva, testemunha de defesa do réu Cayo, disse que conhece o réu, que moram no mesmo bairro e já trabalharam juntos por certo período, como ajudante de cozinha, num restaurante e pizzaria. Cayo auxiliava nos dias de pico, de quinta a domingo, das 18h ao fechamento do estabelecimento. Ao final do expediente, os funcionários eram levados para casa por ele. Cayo não tinha apelido no trabalho.

Manoel Messias Rocha Dias, testemunha do réu Ronaldo, contou que conhece o réu do trabalho, em um supermercado, é o gerente. O réu é auxiliar de loja, e trabalha das 15 às 21 horas. O réu trabalha lá cerca de 02 anos. Teve notícia da prisão do réu pela televisão. Não se recorda se estava com o réu no dia dos fatos.

O réu Kaique Rodrigues Souza, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que trabalha em um estacionamento, na região da Berrini, com carteira assinada. No final de setembro, foi viajar ao litoral com a namorada, e alugou um carro para viajar. Paulo Henrique foi junto com ele. Conhece Paulo Henrique há muitos anos. Iria entregar o carro na segunda feira, pagou as diárias e Paulo Henrique iria lavar e efetuar a devolução do veículo. Mas ficou com o carro mais uma semana, não devolveu. Disse que Paulo Henrique e Patrick foram até sua casa para conversar e pediram o carro emprestado para dar uma volta. Contou que não queria emprestar,



pois Patrick já estava de carro, mas teria dito que o carro era de seu pai, e precisaria devolver. Acabou emprestando, mas Patrick se comprometeu a pagar as diárias do carro. Contudo, no final da semana, acordou com três ligações perdidas do Paulo Henrique, e seu vizinho informou que Paulo Henrique sofreu um acidente. Paulo Henrique ligou contando que haviam batido o carro. Alegou que depois Patrick e Paulo foram até sua casa, e viu o estado do carro, acabaram discutindo por conta do pagamento das avarias, teriam batido o carro na volta de um assalto. Tinha conhecimento disto. Admite que fez B0 da batida alegando falsamente que era o motorista. Devolveu o carro, e posteriormente a polícia foi até sua casa. Não conhece os demais réus. Sabia que Paulo Henrique cometia roubos. Patrick sempre andou com Paulo Henrique, então supõe.

O réu Vando da Costa negou os fatos narrados na denúncia. Disse que não conhece ninguém. Alega que compraram um chip de celular com seu CPF clonado. Nunca falou com ninguém do grupo. Sempre trabalhou e nada sabe sobre o celular apreendido, mas o que usa tem há cinco anos.

O réu Rafael Macedo da Silva Lombas disse em juízo que efetuou um roubo onde é réu confesso, o único que fez, em um posto de gasolina, mas em outro processo. Disse que conhece Kaique pois mora na mesma comunidade e estudou com Paulo Henrique a vida toda. Não conhece o Patrick, e conhece Thiago de vista. Negou a associação criminosa, e a realização de roubos de relógios.

Leandro da Silva Pontes, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Não conhece os réus, apenas Bruno Henrique, por intermédio da namorada e o Leonardo em uma pizzaria. Falou uma vez com o Bruno no telefone e duas vezes com Leonardo. Nunca falou com Thiago Fonseca, não sabe quem é. Disse que o número de celular indicado foi seu há tempos e trocava com frequência de celular.

Thiago Fonseca Pereira negou os fatos narrados na denúncia, desconhece os réus, conhece apenas Rafael Macedo, o conhece de vista pois este já transportou seu filho em perua escolar. Disse que trabalhava em uma pizzaria e vendeu seu celular para um colega, mas não tirou o chip, e não conseguiu localizá-lo.

Paulo Henrique Novais de Oliveira, disse que estudou com Kaique e Rafael Macedo e conhece Patrick, de festas e redes sociais. Disse que praticava roubos, mas com nenhum dos réus. Negou envolvimento nos fatos. Kaique alugou um carro e foram viajar com as respectivas namoradas. Posteriormente, pediu o carro alugado por Kaique para passear com Patrick. Mas acabou se envolvendo em um acidente de carro. Ficou sabendo dos crimes imputados apenas durante a operação policial. Conheceu o restante dos réus dentro do CDP, depois que foi detido. Nunca falou com Vando. Seu irmão é Paulo Ricardo. Teve um celular apreendido, mas não tinha cadastro, pois ganhou de sua tia, seu outro celular foi roubado. Ficou silente na Delegacia pois não sabia o que estava acontecendo.

Patrick Wilker dos Santos Silva, em interrogatório contou que pegou um carro emprestado de Kaique, que conheceu através de Paulo Henrique, seu colega, mas não eram tão próximos. Pegou o carro para ir para uma balada com Paulo Henrique. Negou que estivesse roubando com o carro emprestado de Kaique. Desconhece os demais réus. Não tem informações sobre roubos de Rolex, nunca foi preso por isso. Já teve um celular apreendido, mas não se recorda quando nem o número, ocorreu quando foi apreendido, não se recorda a data. Foi preso na casa de sua mãe. Desconhece Vando, mas Paulo Ricardo é irmão de Paulo Henrique, pode ter conversado com Paulo por telefone, por ser irmão de seu amigo.

Jefferson Felipe Gomes dos Santos, disse que já foi preso anteriormente. Uma semana antes de ir preso, recebeu um convite para roubar, de um rapaz do bairro onde mora, apelido Velho. Esta pessoa teria dito que se ele arrumasse mais duas pessoas para efetuarem o roubo poderia ganhar dinheiro sem fazer muita coisa, agir como apoio. Disse que convidou Lucas e Ronaldo, Lucas aceitou o convite, mas Ronaldo não. Contou ainda que foi até o local onde iria cometer o roubo, aguardou por cerca de meia hora, mas sentiu que tinha alguma coisa diferente e acabou indo embora e o roubo não aconteceu. Tentou avisar Lucas, mas não conseguiu. Posteriormente, disse que Lucas ligou para ele e contou que havia sido abordado por policiais, e ele foi embora também. Disse que conhece apenas Lucas e Ronaldo, não combinou roubo mais com ninguém. O tal do "Velho que conhecia relógios caros", ele estava lá somente

para dirigir. O local dessa tentativa de roubo foi no Itaim. Foi passada a informação que um relógio seria roubado. Acrescentou que foi de carro até o Itaim, um veículo Fox, do Velho e Lucas também foi com seu carro. Ronaldo não estava. Confundiu-se ao falar que Ronaldo estava junto. Não sabia quem estava na motocicleta. Contou também que teve seu celular apreendido, na sua casa, mas não se recorda do número. Negou fazer parte de quadrilha, não conhece os demais réus, nem atua como líder de assaltos. Ficou sem celular por um período, pediu para um amigo buscar na Assistência Técnica e este amigo, de apelido Gordão, demorou muito para devolver.

Cayo Alexandre da Silva negou os fatos narrados na denúncia. Disse que não conhece nenhum dos réus nem falou com ninguém no telefone. Não tem nenhum apelido. Não teve seu celular apreendido. Nunca auxiliou ninguém na prática de qualquer delito.

Leonardo Alves Skavinski disse em seu interrogatório que emprestou sua moto para Leandro, o único que conhecia, há pouco tempo, pois trabalhavam na mesma pizzeria. Não conhece nenhum dos outros réus. Leandro devolveu a moto cerca de uma hora depois. Foi preso em casa, estava dormindo. Passados dez dias que teve contato com Leandro a polícia chegou em sua casa. Apreenderam seu celular. Contou que sabia que Leandro fazia algumas coisas erradas, mas nunca falou nada. Emprestou a moto porque achou que Leandro iria entregar pizzas.

Ronaldo Conceição dos Santos, disse que recebeu uma ligação de Jeferson em seu trabalho, o convidando para participar de um roubo, ficou de pensar, mas não aceitou. Não conhece os outros réus, nunca entrou em contato com nenhum deles, apenas Jeferson. Teve seu celular apreendido na sua casa, com a chegada dos policiais. Não esteve no Itaim no dia do roubo que não ocorreu. Quando falou com Jeferson, falou de Alicate, seria o apelido de um rapaz conhecido deles, depois a ligação caiu.

Lucas Santos da Silva disse que foi convidado por Jeferson para cometerem o roubo. Não conhece Ronaldo e nenhum outro réu, apenas Jeferson. Contou que Jeferson o chamou para efetuar um roubo, mas não ocorreu o roubo porque foi abordado antes pelos policiais. Iriam roubar um relógio, mas não tinha alguém específico. Chegando no Itaim, foi abordado por dois policiais. Tinha buscado sua namorada no trabalho, e assim que ela entrou no carro foram abordados pelos policiais, que o mandaram "sair fora". Ligou para Jeferson e avisou sobre o ocorrido. Não tinha conhecimento se alguém tinha arma, acredita que o roubo seria realizado com um simulacro. Seu celular foi apreendido quando foi preso.

Rafael Ferreira Pinto disse em interrogatório que alguns meses atrás, um advogado amigo dele, de nome Vanderlei o ligou, informando que ele estava sendo procurado. Contou que ficou surpreso, pois era em um local que não conhecia e nem conhecia as pessoas que estavam relacionadas. Disse que conhece apenas o Leandro, do local em que morava, pois Leandro alugou um imóvel na região. Ficou com medo quando teve sua prisão preventiva decretada. Não tem apelido de Alemão. Teve um celular que pediu para uma pessoa cadastrar o chip para ele. Desconhece a pessoa de Itamar. Desconhece todos os réus, o único contato com Leandro que teve foi quando intermediou um contato de um amigo que queria ver uma moto para comprar e Leandro tinha algumas motos. Mas a venda da moto não foi concretizada, sequer saiu de sua casa.

Bruno Henrique Oliveira dos Santos, informou que LEANDRO, única pessoa que conhece, realizou uma ligação para seu número e, então, foi envolvido no presente caso. No mais, negou envolvimento com a presente associação.

Analisando detidamente os autos, os réus VANDO DA COSTA CARVALHO, BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, CAYO ALEXANDRE DA SILVA, RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e RAFAEL FERREIRA PINTO devem ser absolvidos com relação ao delito de Associação Criminosa. Preceitua o artigo 288 do Código Penal: "Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes".

É certo de que para que se configure o tipo, demanda-se provada estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa, com o fim de cometer crimes, isto é uma organização entre seus membros que revele um acordo com relação a duradoura atuação em comum.

Este delito reclama prova robusta do vínculo associativo permanente para fins

criminosos, isto é, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos.

Em que pese a intensa investigação policial, onde, após interceptação telefônica, os policiais tenham informado que todos os acusados estariam envolvidos em delitos da mesma espécie, e figurarem ainda em diversas outras ocorrências de roubo, não são elementos suficientes para comprovar o vínculo associativo estável entre eles. Com relação ao réu VANDO, os dois investigadores policiais em seus depoimentos informaram que, apesar de ter sido reconhecimento pela vítima da tentativa de latrocínio, como sendo o rapaz que estaria dando apoio ao ladrão que a abordou, as interceptações nada comprovaram sobre a ocorrência de roubos de relógios, fazendo menção à suposta prática de tráfico de drogas, mas sem qualquer alusão ao roubo de relógios, fato investigado nestes autos.

Sobre o réu BRUNO HENRIQUE, ambos investigadores disseram que foi citado durante as interceptações, mas, como apareceu posteriormente ao cometimento de um dos roubos, sua interceptação durou pouco tempo.

O próprio relatório policial juntado (fls. 58), demonstram que o réu teria falado poucas vezes com os demais membros do bando, e que, em uma ligação específica o réu teria relatado que emprestou sua arma para um outro criminoso.

Logo, as provas amealhadas com relação a Bruno são frágeis para ensejarem sua condenação.

CAYO ALEXANDRE DA SILVA, segundo as investigações, participaria diretamente da ação dos delitos, abordando vítimas e dando apoio aos criminosos. Em que pese as informações trazidas pelos policiais, as interceptações onde o nome da Cayo supostamente aparece também são frágeis, não demonstrando que ele estava diretamente em contato com os demais membros, participando ativamente (fls. 65).

Da mesma maneira, RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Os indícios que o réu integraria o bando se deram em decorrência das interceptações. Contudo, os próprios investigadores em depoimento disseram que o réu pouco apareceu nas interceptações, somente com relação à tentativa de roubo que foi evitada pela ação da polícia, contra a vítima Wilson. Mas que no final nem acabou participando, o que condiz com o próprio interrogatório do réu, que disse que fora chamado para um roubo, contudo não aceitou.

Em que pese a vasta ficha criminal, e de fato, ter sido chamado para participar do roubo, não são suficientes para indicar que o réu Ronaldo integraria a aludida associação, com vinculação contínua.

Por fim, com relação ao réu RAFAEL FERREIRA PINTO, foi "indicado" pela investigação policial como um receptador, dos objetos roubados pelo bando, além de estar envolvido no roubo a uma farmácia, após o bando desistir de roubar um vereador. Porém, não há nenhuma prova com relação a isso. Não há nada nas interceptações telefônicas que liguem o réu ao bando, a não ser o fato de seu celular estar cadastrado com os dados de Itamar do Nascimento Alves Junior, que fora detido anteriormente (fls. 149/153).

Assim, com relação a estes réus, não há prova suficiente para atestar que de que os acusados teriam uma vinculação contínua para a concretização dos crimes.

No caso, embora os acusados tenham sido identificados como autores de diversos roubos, nada há de sólido a indicar a associação criminosa.

Neste passo, observe-se que embora alguns réus tenham anotações de outras práticas ilícitas, nada há que indique que estavam associados entre si para a prática de tais crimes. Por tais razões, improcede tal imputação.

Neste sentido: [...] APELAÇÃO CRIMINAL- RECURSO DA DEFESA- RECEPÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA- PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME ASSENTE NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL- POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovado vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a prática reiterada de crimes, imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo" (...) TJ-MS Apelação Criminal: APR 0000701-28.2019.8.12.0052 28/09/2020.

O crime praticado em associação criminosa, então, prescindiria da existência de qualquer forma de estruturação e o objetivo, de três ou mais agentes, resultaria da

prática de quaisquer crimes, como benefício material ou não.

De outra banda, com relação aos réus KAIQUE RODRIGUES SOUZA, RAFAEL MACEDO DA SILVA LOMBAS, THIAGO FONSECA PEREIRA DA SILVA, LEANDRO SILVA PONTES, PAULO HENRIQUE NOVAIS DE OLIVEIRA, PATRICK WILKER DOS SANTOS SILVA, JEFFERSON FELIPE GOMES DOS SANTOS, LEONARDO ALVES SKAVINSKI e LUCAS SANTOS DA SILVA, de rigor a procedência da ação com relação ao delito de associação criminosa.

Como se infere dos fatos provados, em especial as interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Civil, os réus se uniram para de forma contínua cometer crimes de roubos, visando relógios de alto valor.

Extraí-se da prova amealhada todo o modus operandi do grupo, com a dinâmica de carros, para fazer a prospecção, motos, circulando no local até localizarem uma vítima em potencial, comunicando-se sempre entre eles, até no momento da abordagem, o que deveria ou não ser dito e feito. Todas as ações eram devidamente coordenadas. Pelas interceptações, verificou-se que os réus interagiam com bastante frequência, participando dos roubos de forma reiterada.

As circunstâncias evidenciam, de forma concatenada e lógica, que os réus se associaram para o cometimento do delito específico de roubos de relógios de alto valor.

Disso se infere que não foi um encontro casual entre os réus que decidiram roubar esporadicamente, mas sim envolveu toda uma ideação e preparação, que demandaram, como é intuitivo, tempo e planejamento.

Assim, não há dúvida acerca da configuração do delito descrito no artigo 288 do Código Penal, cometido pelos réus, impondo sua responsabilização.

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de afastar a responsabilidade dos réus.

Vê-se, nesse contexto, que os réus eram, por ocasião dos fatos, imputáveis e tinham plena consciência dos ilícitos perpetrados, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticaram as condutas descritas na denúncia, devendo responder pelos crimes em questão.

Por fim, com relação ao crime de tentativa de latrocínio (157, §3º, II, c.c. artigo 14, II, e artigo 29, "caput"), em que é acusado VANDO DA COSTA CARVALHO (tendo em vista que houve o desmembramento com relação ao réu Paulo Ricardo Novais de Oliveira), a ação improcedente.

Importante registrar o terror que uma associação criminosa dessa, especializada em relógios de alto valor, causa as vítimas e a sociedade. Por isso, natural a resposta rápida e preocupada da polícia investigativa na identificação dos autores. Mas, reconheça-se, não se pode esquecer dos detalhes, do possível equívoco em inserir alguém em todo contexto, sem a devida prova. Foi o que aconteceu com os réus já citados, que serão absolvidos da associação, por falta de prova, acima relacionados.

No mesmo sentido, imperioso reconhecer a falta de prova explícita com relação ao réu Vando. A gravidade e a covardia dos criminosos que vitimaram Sérgio, com disparos de arma de fogo contra a sua pessoa, não pode se traduzir deduções afoitas.

Vejamos.

O único indício da participação de Vando apareceu com o seu número de CPF no aparelho celular apreendido no local, abandonado pelo roubador que não era o réu Vando. Inicialmente, aliás, nem se sabia da participação de um outro indivíduo que estava de moto mais distante do carro, dando cobertura para o roubador que efetuou os disparos.

Vando não possui qualquer registro policial.

Depois do encontro de seu número de CPF, que realmente pode ter sido utilizado indevidamente pela quadrilha para adquirir um aparelho, foi mostrada a sua fotografia para a vítima, que o achou "parecido" com o segundo roubador.

Reconheça-se, esse segundo roubador estava distante e com capacete. A vítima em nenhum momento faltou com a verdade, mas foi pouco a pouco sugestionada a acreditar que Vando participou do crime. Não vislumbro na polícia, também, má-fe ou ilicitude

com relação a investigação. Apenas seguiram rapidamente na tentativa de identificar todos os roubadores, se utilizando de todas as informações disponíveis. Nesse sentido, o número de CPF de Vando bastou para que acreditassem que fazia parte da quadrilha, ou seja, bastou para que lhe fosse imputado o crime, como a pessoa que estava em outra motocicleta, um pouco distante, dando cobertura. Não é possível fazer essa afirmação. Por isso, Vando deve ser também absolvido do roubo, no mínimo por falta de prova.

Réu Kaique Rodrigues Souza

Com base no artigo 59 do CP saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não teve intensidade que justifique aumento na pena base. 0